

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

BoerenNatuur

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Datum

Betreft Subsidiebeschikking implementatie ANLb, verplichtingennummer

[Redacted]

Geachte

[Redacted]

1. Aanvraag

Op 23 februari 2022 ontving ik uw pro-forma aanvraag voor een subsidie voor de werkzaamheden die BoerenNatuur en de collectieven moeten uitvoeren in het kader van de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (hierna: NSP), meer specifiek in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (hierna: ANLb) en de implementatie binnen de overgangsgebieden. In aanvulling hierop heeft u op 10 mei 2022 het projectplan en de begroting aan mij overlegd.

1.1. Procesverloop

Op 1 januari 2023 start de volgende periode (2023-2027) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (hierna: GLB). Nederland heeft ter invulling van het nieuwe GLB een (concept) NSP ingediend bij de Europese Commissie. In het NSP blijft Nederland inzetten op een collectieve aanpak van het ANLb. U heeft, als overkoepelende organisatie van de 40 agrarische collectieven, aangegeven dat de implementatie hiervan een aanzienlijke extra werklast met zich meebrengt. Hiervoor vraagt u zowel van mij als van de twaalf provincies om een bijdrage.

1.2 Beoordeling van uw aanvraag

De activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het Programma Natuur en de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De kern van dit beleid is de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en gebieden in Nederland en daarbuiten. Activiteiten gericht op de verbetering van het beheer van het agrarisch gebied ten behoeve van het behoud van soorten en habitats in lijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn dragen bij aan dit beleid.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

**Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk gebied**

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

[Redacted]

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/Inv

Behandeld door

[Redacted]

[Redacted]

Ons kenmerk

DGNVLG / [Redacted]

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1 [Redacted]

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie voor kennisoverdracht en voorlichting in het kader van de implementatie van het ANLb verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU 2014, L 193/33-36), met name artikel 21.

Dit artikel verklaart steun voor kennisoverdracht en voorlichting verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste tot en met het achtste lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 702/2014.

Ik heb geconstateerd dat BoerenNatuur geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 14, van Verordening (EU) nr. 702/2014. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen BoerenNatuur geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 702/2014. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 23 februari 2022. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan BoerenNatuur.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 702/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op instandhouding van soorten en habitats (conform Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand) verstrek ik u hierbij, op grond van artikel 2a, eerste lid, onder d van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van uw activiteiten ten behoeve van de implementatie ANLb die voortvloeien uit het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB 2023-2027. Binnen dit project wordt tevens subsidie beschikbaar gesteld voor de Agrarische Collectieven. BoerenNatuur neemt voor het deel van de subsidie wat voor de agrarische collectieven bestemd is, het penvoerderschap op namens de collectieven.

2.1 Periode

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 23 februari 2022 tot en met 31 december 2023.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt 40% van de totale subsidiabele kosten, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten.

Dit bedrag is exclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op €1.362.380,00 exclusief BTW gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de begroting die is opgenomen in uw aanvraag.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 1 maart 2024 worden door mij subsidiabel geacht:

- interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de begroting gehanteerde tarieven en vermeerderd met de kosten van het gebruik van apparatuur en de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.
- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten.

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u niet BTW-plichtig bent voor de uitvoering van de activiteiten door BoerenNatuur en de Agrarische Collectieven in het kader van deze subsidie. Deze kosten maken derhalve geen onderdeel uit van de subsidie. Voorts geeft u aan dat de BTW op de kosten van derden kunnen worden verrekend met de fiscus en deze kosten geen onderdeel uitmaken van de subsidie.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting zijn de totale projectkosten geraamd op: € 3.400.760,-. Dit is als volgt verdeeld over de projectonderdelen:

1. ICT-ontwikkeling	€ 581.200,00
2. Beheerpakketten en -tarieven	€ 140.400,00

3. Voorbereiden collectieven en grondgebruikers op nieuwe ANLb	€ 2.571.480,00
4. Projectmanagement BoerenNatuur	€ 95.200,00
5. Accountantskosten	€ 12.480,00
Totaal	€ 3.400.760,00

Ons kenmerk
DGNVLG XXXXXXXXXX

Op grond van uw aanvraag raam ik de subsidiabele kosten op grond van deze beschikking op: € 1.362.380,- ten behoeve van de kosten van de bovenstaande onder de punten 1 tot en met 4 genoemde onderdelen tot een maximum van 40% van de totale projectkosten.

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
8. De resultaten van het project dienen voor eenieder zonder onderscheid kosteloos toegankelijk te zijn en mogen geen individuele bedrijven bevoordelen.

9. De ICT-infrastructuur zal enkel worden ingezet voor de doeleinden zoals omschreven in uw projectplan.
10. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.
11. U voert de activiteiten met betrekking tot kennisoverdracht en voorlichting in het kader van de implementatie van het ANLb uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014.
12. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een accountantsverklaring conform bijgaand model;

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 11 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8 Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van 80% de somma € 1.089.904,00 Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: [REDACTED] ten name van Boerennatuur. Het resterende deel (20%) zal worden betaald na de subsidievaststelling

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

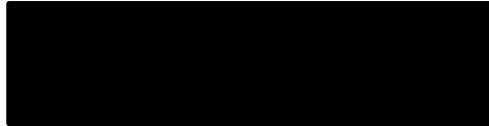
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

De Minister voor Natuur en Stikstof,
namens deze:



wnd. Directeur-Generaal NVLG

Ons kenmerk
DGNVLG 

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

Controleprotocol beschikking tot (incidentele) subsidieverlening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Ons kenmerk
DGNVLG XXXXXXXXXX

1. Uitgangspunten

1.1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) in te dienen financieel verslag opgenomen in de aanvraag om subsidievaststelling. Financiële afrekening door EZK of LNV vindt plaats op basis van het in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen financieel verslag als bedoeld in [artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies](#), voorzien van een controleverklaring van de accountant.

1.2. Definities

- *Accountant*: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in [artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#) aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.
- *Subsidieontvanger*: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens EZK of LNV een subsidie is verstrekt.
- *Controleverklaring*: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel over de juistheid, de volledigheid en de financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling.

1.3. Wet- en regelgeving

Voor de controle van het financieel verslag is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de voorwaarden en verplichtingen die in de (bijlagen bij) de beschikking tot subsidieverlening (of wijzigingen daarin) tot toetsingskader voor de accountant worden benoemd, voor zover dit de door hem te controleren financiële rechtmatigheid van het verslag betreft;
- indien de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de [Aanbestedingswet 2012](#): de Aanbestedingswet 2012, het [Aanbestedingsbesluit](#) en de [Gids Proportionaliteit](#).

Bij de uitvoering van de controle stelt de accountant vast dat:

a. in het financieel verslag:

1°. geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van het toetsingskader in de beschikking tot subsidieverlening;

2°. uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die zijn gemaakt binnen de subsidiabele periode en voor rekening komen van de subsidieontvanger;

b. de subsidieontvanger opgave doet van alle opbrengsten, waaronder subsidies, waarmee het programma / de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, mede is gefinancierd;

c. ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, kosten en opbrengsten aantoonbaar zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van het projectplan en in overeenstemming met de bijbehorende projectbegroting waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

2. Controleaanpak

2.1. Eisen voor de controleaanpak

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ([NBA](#)) zijn vastgesteld.

Voor de controle van aanbestedende diensten geldt dat bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen kosten de in dit protocol opgenomen goedkeuringstoleranties worden gehanteerd.

2.2. Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd.

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerdergenoemde betrouwbaarheid, de maximale afwijking niet groter is dan één procent en de maximale onzekerheid niet groter is dan drie procent van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat in het financieel verslag wordt verantwoord. De hierna vermelde goedkeuringstoleranties zijn in dit kader van toepassing.

Aard van de aangelegenheid	Controleverklaring			
	Goedkeurend	Met beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Afwijkingen in het financieel verslag (fouten)	<1%	≥ 1% en < 3%	N.v.t.	≥ 3%
Het niet in staat zijn om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen (onzekerheden in de controle)	<3%	≥ 3% en <10%	≥ 10%	N.v.t.

Voor de financiële rechtmatigheid worden alle geconstateerde fouten die van invloed zijn op de hoogte van de vaststelling van subsidie, voor zover mogelijk door de subsidieontvanger gecorrigeerd. Hierbij is het niet van belang of de tolerantiegrenzen worden overschreden.

Indien de accountant zowel fouten in de verantwoordingsinformatie als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Ons kenmerk
DGNVLG 

3. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector' als basis gehanteerd. In de verklaring dient te staan dat de accountant dit accountantsprotocol heeft gevolgd.